

◎ 4.16세월호참사특별조사위원회공고제2015-12호

4.16세월호참사 특별조사위원회 규칙 제6호

제8차 4.16세월호참사 특별조사위원회 회의(2015.6.18.)에서 의결된 「4.16세월호참사 특별조사위원회 증인 등의 비용지급에 관한 규칙」 제정규칙을 다음과 같이 공포한다.

2015년 7월 3일

4.16세월호참사 특별조사위원회 위원장

4.16세월호참사 특별조사위원회 증인 등의 비용지급에 관한 규칙

제1조(목적) 이 규정은 4.16세월호참사 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법(이하 "특별법"이라 한다) 제45조의 규정에 의하여 4.16세월호참사 특별조사위원회(이하 "위원회"라 한다)가 자료 또는 물건의 제출을 요구하는 경우와 증인 등을 위원회 사무실, 실지조사 장소 또는 제3의 장소로 출석하게 하거나 감정인을 위촉하였을 경우에 지급할 제비용의 지급기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 '증인 등'이라 함은 위원회의 요구에 의하여 자료 또는 물건을 제출하는 사람과 위원회로부터 조사상 필요에 의하여 일정한 장소에 출석요구를 받은 증인, 참고인 및 조사대상자와 위원회로부터 감정을 위촉받은 사람을 말한다.

제3조(증인 등의 비용) ① 증인 등의 여비(운임, 일비, 숙박비, 식비)는 「공무원 여비규정」별표 2 제2호에서 정하는 기준을 준용하되, 특별한 사정이 있는 경우에는 예산의 범위에서 위원장이 실비를 지급할 수 있다.

② 증인 등의 일당은 예산의 범위에서 매년 위원장이 정한다.

③ 위원회의 요구에 의하여 자료 또는 물건을 제출하는 사람에게는 이를 위해 소요되는 비용을 실비로 정산하여 지급할 수 있다.

제4조(감정료 등) 감정료는 위원장이 예산의 범위에서 감정의 내용을 참작하여 상당하다고 인정하는 금액으로 할 수 있다.

제5조(비용을 지급하지 아니할 수 있는 경우) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 의결로 증인 등의 비용을 지급하지 아니할 수 있다.

1. 증인 또는 참고인, 조사대상자가 허위진술을 하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있거나 진술을 거부하였을 때

2. 허위의 감정을 하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있거나 감정을 거부하였을 때

3. 감정인이 그 자신의 귀책사유로 인하여 감정의 목적을 달성하지 못하였을 때

제6조(증인 등의 비용 지급) ① 증인 등의 비용은 제5조의 경우를 제외하고는 지체없이 지급하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니할 수 있다.

② 증인 등의 비용 청구 및 지급은 별지 서식에 의하되, 비용의 지급은 비용청구인의 은행 계좌번호를 받아 계좌 입금으로 처리하고, 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.

③ 증인 등의 비용은 1회 이상 최고절차를 취하였음에도 불구하고, 그 지급원인이 발생한 날로부터 2월 이내에 청구하지 아니하면 이를 지급하지 아니한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

◇ 제정이유 및 주요내용

4.16 세월호참사 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법 제45조의 규정에 의하여 위원회에 자료 또는 물건을 제출하거나 증언·감정·진술 등을 하기 위하여 출석한 자에 대한 비용 지급 등에 관하여 필요한 제반사항을 정하려는 것임

[별지 서식]

증인 등의 비용 청구 및 영수						
청구 및 영수인 인적사항	성 명		생년월일			
	주 소				전화번호	
비 용	금 원정 (₩)					
사건번호	구 분	내 역				
제 호	운 임	출발지	도착지	거리와 요금		
				종별	거리(Km)	요금
	구 분	단 가	일(박)수		금 액	
	일 당					
	일 비					
	숙박비					
	식 비					
	감정료					
기타()						
합 계						
영수방법	(은행명)		(계좌번호)			
위와 같이 증인 등의 비용을 청구 및 영수합니다.						
년 월 일						
청구 및 영수인				(서명 또는 날인)		
담 당 자				(서명 또는 날인)		
4.16세월호참사 특별조사위원회 위원장 귀하						